

LISA-DIGITAL

bereitgestellt über CareInsight

Umfassende Vorsorgevollmacht

Inkl. Betreuungsverfügung, §§ 1829, 1831 BGB

UMFASSENDE VORSORGEVOLLMACHT

(Inklusive Betreuungsverfügung und transmortaler Geltung über den Tod hinaus)

Diese Vollmacht korrespondiert direkt mit meiner detaillierten Patientenverfügung. Sie ermächtigt die eingesetzten Personen, meinen Willen – notfalls auch gerichtlich – gegen den Widerstand von medizinischem Personal oder Pflegeeinrichtungen durchzusetzen.

1. Vollmachtgeber (Meine Person)

Name, Vorname:

Geburtsdatum und -ort:

Wohnhaft in (Anschrift):

Telefon / E-Mail:

2. Bevollmächtigte Personen

Hiermit bevollmächtige ich die nachstehend genannte Person, mich in allen gesetzlich zulässigen Angelegenheiten gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten, sofern ich infolge einer Krankheit, eines Unfalls oder aufgrund altersbedingten Abbaus meine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann.

Hauptbevollmächtigte(r)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Telefon (Mobil):

Ersatzbevollmächtigte(r)

(Tritt nur ein, wenn der/die Hauptbevollmächtigte ausfällt, z.B. durch Tod, eigene Geschäftsunfähigkeit oder Verzicht)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Telefon (Mobil):

3. Geltungsbereich: Gesundheitssorge und Pflege (Kopplung an die Patientenverfügung)

Die Bevollmächtigten dürfen in allen Fragen der Gesundheitssorge entscheiden. Dies umfasst ausdrücklich auch Befugnisse, die über eine standardisierte Vollmacht hinausgehen:

Durchsetzung der Patientenverfügung (§ 1827 BGB)	Der/Die Bevollmächtigte ist zwingend angewiesen, die Festlegungen meiner separaten Patientenverfügung durchzusetzen. Er/Sie hat zu prüfen, ob die dort festgelegten Situationen eingetreten sind, und den ärztlichen Maßnahmen entsprechend meinem schriftlich fixierten Willen zuzustimmen oder diese zu untersagen.
Lebensgefährliche Eingriffe (§ 1829 BGB)	Ich ermächtige den/die Bevollmächtigten ausdrücklich dazu, in ärztliche Maßnahmen, Untersuchungen des Gesundheitszustandes oder Heilbehandlungen einzuwilligen, diese nicht vorzunehmen oder abubrechen, auch wenn die begründete Gefahr besteht, dass ich aufgrund der Unterlassung oder des Abbruchs sterbe oder einen schweren gesundheitlichen Schaden erleide.
Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht (§ 203 StGB)	Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte, Therapeuten und das Pflegepersonal gegenüber dem/der Bevollmächtigten vollumfänglich von der ärztlichen Schweigepflicht. Der/Die Bevollmächtigte hat das uneingeschränkte Recht auf Einsicht in meine Krankenakte und darf Kopien hiervon anfertigen.

4. Aufenthaltsbestimmung und Freiheitsentziehung (§ 1831 BGB)

Der/Die Bevollmächtigte darf meinen Aufenthalt bestimmen. Dies beinhaltet die Entscheidung über die Aufnahme in ein Krankenhaus, ein Pflegeheim oder ein Hospiz. Zur rechtlichen Absicherung in eskalierten Pflegesituationen ordne ich explizit an:

Freiheitsentziehende Maßnahmen (BGB § 1831 Abs. 4)	Der/Die Bevollmächtigte darf in Maßnahmen einwilligen, die mir vorübergehend oder für längere Zeit die Freiheit entziehen, wenn dies zu meinem eigenen Schutz vor erheblichen gesundheitlichen Schäden zwingend erforderlich ist. Dies umfasst ausdrücklich das Anbringen von Bettgittern, die Fixierung durch Gurte sowie die Verabreichung sedierender Medikamente (medikamentöse Fixierung).
Geschlossene Unterbringung	Ich ermächtige den/die Bevollmächtigten, über meine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung (z.B. geschlossene psychiatrische Station oder demenzielle Beschützenden-Station) zu entscheiden, sofern akute Selbstgefährdung besteht.

5. Vermögenssorge, Versicherungen und rechtliche Vertretung

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, mein gesamtes Vermögen zu verwalten und über meine Vermögensgegenstände zu verfügen. Dies schließt insbesondere ein:

- **Bankgeschäfte:** Eröffnung, Führung und Schließung von Bankkonten und Depots. Verfügung über Guthaben, Eingehen von Verbindlichkeiten in meinem Namen.
- **Versicherungsangelegenheiten:** Abschluss, Änderung, Kündigung und Geltendmachung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen.
- **Immobilien:** Vermietung, Verpachtung sowie Kündigung von Mietverhältnissen, einschließlich der Auflösung meines eigenen Haushalts.
- **Behörden und Gerichte:** Vertretung vor allen Behörden und Gerichten, Stellung von Anträgen (z.B. auf Pflegegrad) und Einlegung von Rechtsmitteln.

6. Post, Telekommunikation und digitaler Nachlass

Postverkehr und Fernmeldegeheimnis	Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Post- und Paketsendungen entgegenzunehmen, zu öffnen und zu beantworten. Das Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) wird insoweit ausdrücklich eingeschränkt.
Digitaler Nachlass	Der/Die Bevollmächtigte darf alle meine elektronischen Kommunikationsmittel (E-Mail-Konten, Social Media, Cloud-Speicher, Online-Banking) verwalten, Zugangsdaten anfordern, Verträge kündigen und Accounts löschen.

7. Geltungsdauer und transmortale Vollmacht (Über den Tod hinaus)

■ **Geltung über den Tod hinaus:** Diese Vollmacht erlischt **nicht** mit meinem Tod, sondern gilt als transmortale Vollmacht über den Tod hinaus weiter (§§ 168, 672 BGB). Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, unmittelbar nach meinem Ableben den Nachlass zu sichern, Beerdigungsformalitäten zu regeln, Rechnungen aus dem Nachlass zu begleichen und Verträge aufzulösen, ohne dass die Erteilung eines Erbscheins abgewartet werden muss.

Diese Vollmacht ist im Außenverhältnis unbeschränkt gültig. Im Innenverhältnis weise ich den Bevollmächtigten an, von der Vollmacht nur Gebrauch zu machen, wenn ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann.

8. Betreuungsverfügung (Vorsorge für den Fall gerichtlicher Betreuung)

Sollte das Betreuungsgericht trotz dieser umfassenden Vollmacht die Einsetzung eines rechtlichen Betreuers für erforderlich halten, **benenne ich hiermit den unter Abschnitt 2 genannten Hauptbevollmächtigten als meinen rechtlichen Betreuer.** Die Einsetzung einer unbeteiligten dritten Person (z.B. Berufsbetreuer) lehne ich ausdrücklich ab.

Ich bestätige hiermit, diese Vollmacht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und einwilligungsfähig erteilt zu haben.

Ort, Datum:

Unterschrift des Vollmachtgebers:

Bestätigung durch den/die Bevollmächtigte(n) (Freiwillig, aber empfohlen)

Ich bin bereit, die in dieser Vollmacht festgelegten Aufgaben im Sinne des Vollmachtgebers zu übernehmen.

Ort, Datum:

Unterschrift Bevollmächtigte(r):
